

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7042/2542

บริษัท สยามเช็กเชิล จำกัด
นาย ประมูล จันทรจำนง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 121, มาตรา 123

โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องข้อเรียกร้อง
ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ โดยลูกจ้างดังกล่าวมิได้
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123(1) ถึง
(5) ทั้งขณะเลิกจ้างผลประโยชน์ของโจทก์ก็ยังมีกำไร ส่วนเรื่องภาวะเศรษฐกิจมี
ผลกระทบกระเทือนต่อสถานะของโจทก์จนต้องขาดทุนและต้องปิดกิจการในอนาคต
เป็นเพียงการคาดคะเนของโจทก์เองและยังไม่แน่นอน การที่โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างดัง
กล่าวจึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม

คดีทั้งห้าสำนวนศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน

โจทก์ทั้งห้าสำนวนฟ้องว่า จำเลยทั้งสิบสามมีคำสั่งที่ 89 - 93/2540 วินิจฉัย
ชี้ขาดและออกคำสั่งว่า การที่โจทก์เลิกจ้างนายมานพ นายสมพงษ์ นางลัดดา นาย
ประวิทย์ และนายวาสิต เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมให้โจทก์รับนายมานพกับนาย
สมพงษ์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างเหมือนเดิมและให้จ่ายค่า

เสียหายแก่นางลัดดา นายประวิทย์ และนายวาสิต คำสั่งของจำเลยทั้งสิบสามเป็นคำสั่งที่คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ 89 - 93/2540 ของจำเลยทั้งสิบสาม

จำเลยทั้งสิบสามทั้งห้าสำนวนให้การว่า ขณะที่โจทก์มีคำสั่งเลิกจ้างนายมานพ นายสมพงษ์ นางลัดดา นายประวิทย์และนายวาสิตซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์นั้นไม่ได้เป็นการเลิกจ้างด้วยสาเหตุที่ลูกจ้างของโจทก์ดังก่อทำความผิดใด ๆ ที่จะเข้าข้อยกเว้นห้าประการที่โจทก์จะเลิกจ้างได้โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ทั้งกิจการของโจทก์ไม่ได้ประสบภาวะขาดทุนแต่อย่างใด ลูกจ้างทั้งห้าที่โจทก์เลิกจ้างต่างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2539 ต่อโจทก์ข้อเรียกร้องดังกล่าวตกลงกันได้ มีบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2540 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 โดยไม่กำหนดอายุใช้บังคับข้อตกลงข้อตกลงจึงมีอายุใช้บังคับหนึ่งปีตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 12 โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างทั้งห้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2540 ลูกจ้างจึงได้รับความคุ้มครองจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างการเลิกจ้างของโจทก์ต่อลูกจ้างจึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์โดยจำเลยทั้งสิบสามได้มีคำสั่งที่ 89 - 93/2540 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2540 ให้โจทก์ปฏิบัติตาม คำสั่งดังกล่าวจึงถูกต้องตามกฎหมายและข้อเท็จจริง ไม่มีเหตุที่โจทก์จะฟ้องขอเพิกถอนขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์เลิกจ้างนาย
มานพ นายสมพงษ์ นางลัดดานายประวิทย์ และนายวาสิต เพราะเศรษฐกิจตกต่ำลง
เรื่อย ๆ ไม่รู้ว่าจะเริ่มขึ้นเมื่อใด มีผลกระทบกระเทือนต่อสถานะของโจทก์จนต้อง
ขาดทุนและต้องปิดกิจการในอนาคตอันใกล้โจทก์จึงต้องปรับโครงสร้างขององค์กร
โดยกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อเลิกจ้างลูกจ้างเป็นการทั่วไปโดยเสมอภาคและสุจริต มิได้
กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อกลับแกล้งลูกจ้างโดยเฉพาะเจาะจง แม้ลูกจ้างมิได้กระทำความ
ผิดตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 กับเลิกจ้างในระหว่าง
ที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ และโจทก์ยังไม่ประสบภาวะขาดทุนก็
มีเหตุอันสมควรในการเลิกจ้าง และไม่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมนั้น เห็นว่า
โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างทั้งห้าที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกันข้อเรียกร้อง
ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับโดยลูกจ้างดังกล่าวมิได้
กระทำความผิดตาม มาตรา 123(1) ถึง (5) ทั้งขณะเลิกจ้างผลประโยชน์ของ
โจทก์ก็ยังมีกำไรส่วนที่โจทก์อ้างว่าภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบกระเทือนต่อสถานะ
ของโจทก์จนต้องขาดทุนและต้องปิดกิจการในอนาคตก็เป็นเพียงการคาดคะเนของ
โจทก์เท่านั้นจะกระทบกระเทือนโจทก์ถึงขนาดต้องดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ยังไม่
แน่นอนขณะโจทก์เลิกจ้างลูกจ้างทั้งห้าจึงยังไม่มีเหตุที่โจทก์จะเลิกจ้างโดยชอบด้วย
กฎหมายการที่โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างทั้งห้าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม

พิพากษายืน

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-พิมล สมานิตย์-พูนศักดิ์ จงกลณี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ